

1500660-63.2021.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... o réu trazia consigo, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física;

Policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro União quando avistaram o réu com uma sacolinha na mão, na esquina da creche da rua Lamartine de Godoy. Já o conhecendo por envolvimento por tráfico de drogas, os policiais resolveram abordá-lo, todavia ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500660-63.2021.8.26.0557 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500660-63.2021.8.26.0557

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2322904/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 21638262 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

2593/21/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2322904 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO,

2593/21/912 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA NEVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA NEVES qualificado nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 27 de novembro de 2021, por volta de 11h30min, na Rua Geraldo Ferreira,

Jardim União, nesta cidade e comarca de Bebedouro, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física;

Policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro União quando avistaram o

réu com uma sacolinha na mão, na esquina da creche da rua Lamartine de Godoy. Já o conhecendo por envolvimento por tráfico de drogas, os policiais resolveram abordá-lo, todavia ao visualizar os policiais, o acusado fugiu; Durante o acompanhamento, os policiais perceberam quando o réu dispensou a sacola no meio do mato, já na rua Geraldo Ferreira, sendo abordado, em seguida; Com o acusado havia R\$ 180,00 e um aparelho celular. Em seguida, os policiais retornaram até o local onde o acusado havia dispensado a sacola e a encontraram, constando em seu interior 44 microtubos plásticos com cocaína e 08 porções de maconha envoltas em saco plástico incolor;

A acusação pediu a citação do réu para responder ao processo, e a final, a sua condenação com fulcro no artigo 33 caput da Lei nº 11.343/06.

A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 06/08), laudo pericial dos entorpecentes (fls. 121/123), laudo da perícia realizada em aparelho celular (127/137) relatório final (fls. 124/125) e demais peças do inquérito policial (fls. 01/137).

Defesa prévia (fls. 149/50)

Recebimento da denúncia (fls. 155/157).

Audiência de Instrução (fls. 183/184).

Memoriais do Ministério Público (fls. 196/203).

Memoriais da defesa (fls. 215/222).

II - FUNDAMENTAÇÃO

Materialidade delitiva

A materialidade do crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), bem como satisfatoriamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 121/123.

A quantidade de drogas, 44 microtubos com cocaína e 08 porções de maconha, e o tipo de acondicionamento, indicam que os entorpecentes apreendidos estavam destinados à comercialização infame, e está configurado o tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. Autoria

O réu foi preso em flagrante delito e na delegacia permaneceu em silêncio.

No interrogatório judicial sustentou que é usuário de drogas e no dia dos fatos tinha ido consertar sua bicicleta. O conserto demoraria uma hora, então ele resolveu comprar drogas. No momento em que os policiais chegaram, ele estava conversando com o traficante e ao avistarem os policiais, os dois empreenderam correram. O traficante conseguiu fugir, e então os policiais disseram que a droga pertencia ao acusado.

Em juízo, as testemunhas, Otávio de Marqui e Luiz Felipe de Araújo, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, confirmaram os termos da denúncia, ao relatarem que estavam no desempenho das suas funções, em patrulhamento pelo bairro União, quando avistaram o réu, na esquina, com uma sacolinha na mão. Como o réu é conhecido dos meios policiais pelo envolvimento no tráfico de drogas, resolveram abordá-lo. Thiago empreendeu fuga e durante a perseguição, os policiais o viram dispensar a sacolinha que continha os entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais que participaram da diligência são harmônicos, e têm total credibilidade, devendo ser considerados. Sob o crivo do contraditório, os policiais militares foram firmes e coesos, não se evidenciando mácula nos relatos de qualquer deles e não havendo nada nos autos que cause descrédito em suas versões, ao passo que a versão do réu não parece crível e contextualizada com as provas trazidas aos autos, estando evidente que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam ao comércio maldito.

Portanto, diante do quadro probatório delineado nos autos, a autoria da traficância imputada ao réu está caracterizada.

3. Teses defensivas

A defesa requer a absolvição do acusado, sob o argumento de que as provas amealhadas nos autos são frágeis para respaldar um decreto condenatório. A tese defensiva não convence, tendo em vista que a prova amealhada é segura e dá suporte ao desate condenatório, não sendo possível decretar a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas. Os policiais militares viram o réu dispensar a droga, e tal depoimento não pode ser desacreditado.

A despeito da eficácia probatória do depoimento de policiais, trago à colação v. aresto do C. Supremo Tribunal Federal, em que foi relator o eminente Ministro CELSO de MELLO:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC n. 74.608-0 SP)

Deste modo, não assiste razão à defesa, haja vista que não há nos autos qualquer elemento concreto, mínimo que seja, que sugira ou recomende algum descrédito ou ilegalidade na abordagem policial realizada ou em seus depoimentos. Eventual arguição de conduta inidônea há de ser específica e não genericamente abstrata, não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública, motivo pelo qual rejeito a tese defensiva.

4. Dosimetria da Pena

1ª fase: quanto às circunstâncias do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase: não há agravantes e atenuantes.

3ª fase: Deixo de aplicar a minorante prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06. Em que pese o réu ser tecnicamente primário, verifico que a sua recente condenação no processo constante da certidão de fls. 205/206 indica sua dedicação à atividade criminosa, situação que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

Sendo assim, torno definitiva a reprimenda em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo na data do fato.

Com fundamento nos princípios da necessidade e suficiência da pena, o cumprimento de pena será no regime inicialmente fechado.

Em razão da quantidade de pena imposta e também considerando recente condenação por crime de tráfico de drogas, que está em grau de recurso, verifico que os princípios da necessidade e suficiência da pena não permitem a concessão dos benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, nos seguintes termos:

Condeno o réu Thiago Henrique de Oliveira Neves, com fundamento no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e aplico-lhe pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão no regime fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo o dia-multa;

Mantenho o réu preso preventivamente, pelos mesmos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão por ocasião da audiência de custódia (fls. 213/214) e determino a expedição da guia de execução provisória, contendo expressamente o direito à detração penal;

Suspendo os direitos políticos do réu, com fundamento no art. 15, inciso III, da Constituição da República, devendo o Cartório comunicar a Justiça Eleitoral após o

trânsito em julgado;
Decreto o confisco dinheiro apreendido (fls. 93), devendo ser destinado conforme o previsto na Lei e nas NSCGJ;

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Livro Rol dos Culpados, e expeça-se o que mais que for necessário.

P.I.

Bebedouro, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA